

# 징 계 요 구

1. 제 목 : 영리업무 금지 및 겸직허가 관련 복무규정 위반

2. 징계대상자 : ■■■■■ ○○○#급 직원A

3. 징 계 종 류 : 경징계

4. 징계사유

## 가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) \*\*\*\*.\*\*.\*\*. 우리 공단에 입사하여 ●● 및 ▷▷▷▷▷ 등지에서 근무해 왔으며, \*\*\*\*.\*\*.\*\*부터 ●● ■■■■■ >>>>>에서 ●●●●● 보직을 수행하는 자로 \*\*\*\*.\*\*.\*\*부터 \*\*\*\*.\*\*.\*\*까지 육아휴직을 사용한 이력이 있습니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 같은 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한), 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한) 제1항 및 「한국보훈복지의료공단 정관」 제6조(임직원의 겸직제한), 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따라 우리 공단 직원은 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)<sup>1)</sup>에 따른 영리를 목적으로 하는 업무(이하 ‘금지된 영리업무’)를 겸하지 못하고,

1) 제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

‘금지된 영리업무’가 아니라 하더라도 직무 외의 업무에 종사하기 위해서는 정해진 결재권자로부터 겸직 허가를 받아야 합니다.

이와 관련, ●●◆◆◆◆에서는 관련 기준 및 절차 준수가 효과적으로 이루어질 수 있도록 ‘겸직 관련 운영기준 안내 공문을 시행한 바 있습니다.

또한 「인사규정」 제40조의2(휴직의 목적 외 사용 금지)에서 직원이 휴직한 기간 동안 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따른 영리업무 및 겸업 금지의무를 위반하는 등 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하여서는 안 된다고 규정하고 있습니다.

**다. 감사결과 확인된 문제점**

그런데 징계대상자는 육아휴직 중인 \*\*\*\*.\*\*.\*\*. 통신판매업으로 사업자를 등록<sup>1)</sup>하고 이커머스 플랫폼 #곳 스마트스토어에서 약 ###여종의 생활용품 등을 판매하기 시작하였는데, \*\*\*\*.\*\*.\*\*.월말 기준으로 이루어진 휴직자 복무상황 점검 시 신고서에 휴직의 목적 외 사용 관련 ‘해당 없음’으로 기재하여 제출한 후, 휴직기간 종료에 따른 복직 이후에도 최근까지 계속 인터넷 판매사업을 영위하였습니다.(감사 기간에, 징계대상자가 해당 행위가 적발된 사실을 인지한 이후 \*\*\*\*.\*\*.\*\*.자 폐업 신고)

**[표 1] 개인사업자 보유 현황**

| 사업자번호 | 상호명 | 대표자 | 개업일자 | 업태 | 사업장 소재지 |
|-------|-----|-----|------|----|---------|
|       |     |     |      |    |         |

(출처 : 공정거래위원회)

1) 사업자 등록 이전인 \*\*\*\*.\*\*.\*\*.월경에도 ‘[ ]’ 사이트에 온라인 상점 홈페이지를 이미 개설하여 오픈 중이었던 사실이 사이트 방문객들의 상품 문의 게시글 기록 등을 통해 확인됩니다

[표 3] 징계대상자가 경영한 온라인 상점의 플랫폼별 2025년 월별 매출 현황

(단위 : 원)

| 구분 | **월 | **월 | **월 | 계 |
|----|-----|-----|-----|---|
|    |     |     |     |   |
|    |     |     |     |   |
|    |     |     |     |   |
|    |     |     |     |   |
|    |     |     |     |   |

## 5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 친누나의 권유 등으로 온라인 상점에 흥미를 갖게 되어, \*\*년 휴직 기간에 자녀를 재운 후 유료 강의를 들으면서 준비하여 인터넷 판매 사업을 시작했으며, 감사 당시 기준 시점까지 순이익은 #####원 정도이고, 회사에 복직한 후에는 업무량이 많아 사이트를 관리할 여유가 없어 \*\*월 이후에는 거의 관리하지 못했으며, 그에 따라 주문이 안 들어온 지도 #~#주 정도 되었다고 하였습니다.

그리고 \*\*\*\*년에 사업 초기에는 전자상거래 매출이 거의 발생하지 않아서 휴직자 복무상황 신고서에는 영리활동에 관한 내용을 기재하지 않았으며, 임직원 외부활동 집중신고기간에도 현업으로 바빠서 진행 상황을 인지하지 못했다고 하였습니다.

또한 해당 행위가 겸직금지 위반 등으로 문제가 될 줄 몰랐으며, 특정감사 기간에 문제를 인지한 이후에는 \*\*\*\*.\*\*,\*\*.자로 폐업 신고 하였으며, 물의를 일으킨 점에 대해 죄송하고 향후 이러한 일이 없도록 하겠다고 하였습니다.

## 6. 결론

징계대상자가 영리적인 업무인 인터넷 판매 사업을 스스로 경영하여 ###여종에 이르는 생활용품 등을 판매하여 영리를 추구하는 행위는 직원으로서 직무능률을 떨어뜨릴 수 있는 ‘금지된 영리업무’ 이고, 육아휴직 기간 중 이러한 영리업무를 행한 것은 휴직의 목적 외 사용에 해당합니다.

그러므로 징계대상자의 행위는 금지된 영리업무에 종사하면서 겸직 신고 절차를 준수하지 않은 점, 해당 영리업무를 육아휴직 기간에 행한 점 등에서 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 「인사규정」 제40조의2(휴직의 목적 외 사용 금지) 제1항 등을 위반하여, 복무규정 제6조(성실·복종의무) 및 제8조(영리업무 및 겸업금지)를 위반한 비위에 해당합니다.

또한 징계대상자가 ##년 이상 공공기관에 재직한 과장급 직원인 점, 휴직자 복무상황 신고서에 휴직의 목적 외 사용과 관련해 인터넷 판매 사업 사실을 밝히지 않은 점, 휴직자 복무상황 신고서 제출 이후에도 영리행위를 계속한 점, 공단에서 \*\*\*\*. \*\*월 임직원 외부활동 집중신고기간을 운영하여 자진신고의 기회가 있었던 점 등을 고려할 때 과실이 경하지 않다고 판단됩니다.

다만, 문제점을 인지하고 사업자 폐지 등 신속하게 조치한 점, 온라인 상점 운영을 통한 매출액 등을 볼 때 적극적으로 경영에 임하였다고 보기 어려운 점, 그에 따라 복직 이후 영리활동이 업무에 상당한 지장을 주었다고 명확하게 확인하기 어려운 점 등을 참작할 수 있습니다.

따라서, 위 사람은 「공공기관 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 같은 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한), 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제8조(영리업무 및 겸업금지), 「인사규정」 제40조의2(휴직의 목적 외 사용 금지)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

\*\*\*\*. \*\*.

감 사